

1500506-63.2021.8.26.0551

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Graziela Da Silva Nery Rocha

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 13/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial (Flagrante) - 2316150/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21501736 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2893/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira-SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500506-63.2021.8.26.0551 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500506-63.2021.8.26.0551

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Inquérito

Policial (Flagrante) - 2316150/2021 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 21501736 -

DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2893/21/923 - DEL.SEC.LIMEIRA PLANTÃO, 2316150 - DISE-

DEL.SEC.LIMEIRA, 2893/21/923 - DISE- DEL.SEC.LIMEIRA, 2316150/2021 - DISE -

Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes de Limeira

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Washington Diego Francisco Queiroz

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Graziela Da Silva Nery

Vistos.

Consta da denúncia que, em 20 de novembro de 2021, por volta das 5h10min, na Rua Gilberto Martinelli, nº 71, bairro Parque Residencial João Ometto, neste município e comarca, WASHINGTON DIEGO FRANCISCO QUEIROZ, já qualificado nos autos, trazia consigo, com intuito de tráfico ilícito, droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal, a saber, 31 (trinta e uma) porções de Erythroxylum coca, popularmente conhecida como Cocaína.

Auto de Exibição e Apreensão (fls. 22).

Laudo de Exame Químico Toxicológico (fls. 104/106).

Notificado, o réu apresentou defesa prévia de fls. 106.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas e interrogado o acusado. O Ministério Público apresentou suas alegações finais oralmente, pugnando pela condenação nos termos da denúncia.

A Defesa apresentou suas alegações de fls. 140/162 suscitando nulidade decorrente de busca pessoal ilegal e por não ter se advertido o réu acerca de seu direito de permanecer em silêncio. No mérito, requer a absolvição por insuficiência do acervo probatório, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito previsto no art.28 da Lei 11.343/06.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Inicialmente afasto a preliminar de ilegalidade da busca pessoal realizada com o acusado, vez que justificado pelo fato de ter o acusado apresentado nervosismo e mudado a direção de seus passos após avistar a guarnição policial, enquanto trafegava por local conhecido como ponto de traficância.

Da mesma sorte, não é o caso de se reconhecer ilegalidade por não ter sido o acusado advertido acerca de seu direito de permanecer em silêncio, vez que nada nos autos aponta que não tenha se procedido a tal ressalva ou que o acusado tenha sido coagido a falar pelos policiais.

No mérito, ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade vem demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 22), pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 104/106) e pela prova oral amealhada.

A autoria também restou indubitosa.

Em seu interrogatório judicial o réu negou a traficância. Afirmou que estava na posse apenas da quantia em dinheiro apreendida, pois se dirigia ao comércio local para pagar algumas contas. Afirmou que os entorpecentes não estavam em sua posse e foram localizados pelos policiais na mata próxima ao local onde foi abordado.

Todavia, a negativa do acusado restou inverossímil e despreendida das demais provas coligidas aos autos.

A testemunha Marcelo Machado de Souza, policial militar, afirmou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos, conhecido ponto de traficância, quando avistaram o acusado, o qual demonstrou nervosismo e mudou de direção após a chegada da guarnição. Realizada busca pessoal, localizaram 31 pinos de cocaína e a quantia R\$360,00. Indagado pelos policiais acerca da posse dos entorpecentes, confessou informalmente que se destinavam à traficância.

No mesmo sentido foram as declarações prestadas pela testemunha Renato de Souza Andrade, também policial militar, que participava da mesma diligência e terminou por realizar a prisão em flagrante do acusado.

Neste aspecto, a palavra dos agentes públicos não pode ser desconsiderada, havendo farta jurisprudência no sentido da aceitação da palavra dos agentes que realizam o flagrante quanto à posse e destinação da droga, fundada na ausência de impedimento de tais agentes funcionarem como testemunhas no processo penal, nos termos do art. 202 do Código de Processo Penal. Neste sentido, manifestou-se o ilustre Des. Souza Nery, verbis:

Nem se diga desmerecerem crédito as palavras das testemunhas, apenas por se tratar de policiais. A circunstância de ser policial a testemunha não afeta – positiva ou negativamente – o valor probante de sua palavra. Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se-lhe o mérito e mede-se-lhe o grau de confiabilidade segundo os critérios ordinariamente aplicados.

(TJSP – Ap. Crim. nº 01.127.872-3/8 – 9ª Câmara Crim. – Rel. Des. Souza Nery – j. 26.03.2008).

No mesmo sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, além de reiterada jurisprudência do TJSP, verbis:

HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CONDENAÇÃO DEVIDAMENTE AMPARADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS. TESTEMUNHO POLICIAL. EFICÁCIA PROBATÓRIA. VALORAÇÃO DAS PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO STJ.

1. Ainda que a condenação tivesse sido amparado apenas no depoimento de policiais - o que não ocorreu na espécie -, de qualquer forma não seria caso de anulação da sentença, porquanto esses não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenha participado, no exercício das funções. Em sendo assim, tais depoimentos revestem-se de inquestionável eficácia probatória, principalmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório.

2. É inviável no presente writ a análise do valor das provas contidas nos autos para a condenação, uma vez que, além de ferir o princípio do livre convencimento do juiz, tal matéria escapa ao âmbito de apreciação do habeas corpus, em face da necessidade do exame minucioso do material cognitivo colhido no processo.

3. Ordem denegada.

(STJ - HC nº 30.776-RJ - 5ª T. - rel.^a Min.^a Laurita Vaz - j. 03.02.2004 - DJ 08.03.2004, p. 304)

De outra forma, a se acolher a afirmação de que agentes públicos estariam impedidos de depor sob atos observados na realização de atos de ofício, nenhum ato administrativo decorrente do poder de polícia, seja da polícia militar, da polícia judiciária ou mesmo de agentes administrativos em geral, poderia ser confirmado em Juízo, ocasião em que o agente não é ouvido na condição de representante de determinado órgão administrativo e, por consequência, com manifestações dotadas de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade, mas sim na condição de testemunha de atos e fatos que tenha presenciado, representados ou não no ato administrativo-policial realizado por conta do inquérito policial.

No mais, não há nos autos nenhum elemento a indicar qual seria a finalidade de buscarem os agentes a responsabilização do réu se não fossem verdadeiros os fatos. Não é o caso de se acolher a tese defensiva de desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06, pois expressiva a quantidade de entorpecentes apreendidos para se sustentar que se destinavam ao consumo pessoal, além disso, o acusado trazia consigo quantia em dinheiro também incompatível com a destinação alegada, tudo a indicar tratar-se de fruto das vendas de entorpecentes já realizadas na ocasião. Por fim, o acusado chegou a confessar informalmente aos agentes públicos, no momento da abordagem, que os entorpecentes realmente se destinavam ao comércio espúrio de entorpecentes.

Assim, com base na prova testemunhal colhida, aliada à materialidade delitiva, bem como verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou culpabilidade, de rigor a condenação.

Desse modo, passo a individualizar e quantificar a pena.

Inicialmente, ao apreciar as circunstâncias elencadas no art. 59 do Código Penal, em conjunto com as circunstâncias descritas no art. 42 da Lei 11.343/2006, não vislumbro circunstâncias justificadoras de qualquer exasperação. Razão pela qual fixo a pena base em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo valor mínimo legal.

Em segunda fase, tenho por compensada a agravante de ter sido o delito praticado durante o Estado de Calamidade Pública decorrente da pandemia de COVID-19 com a atenuante da menoridade relativa.

Em terceira fase, sem alterações, visto que o réu não atende aos requisitos legais para se beneficiar da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006. Embora tecnicamente primário, o acusado ostenta outras anotações criminais recentes relacionadas ao mesmo delito, a indicar engajamento e perseverança nesta prática delitiva. Assim, torno definitiva a pena em 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo mínimo legal.

O regime inicial, considerando a quantidade de pena aplicada e o quanto disposto art. 2º, § 1º da Lei 8072/90 é o FECHADO.

Impossível a substituição de pena ou gozo do benefício do sursis, por não atender o acusado aos requisitos legais estabelecidos, respectivamente, pelo art. 44 e art. 77 do Código Penal.

DECISÃO FINAL

Ante o exposto JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu WASHINGTON DIEGO

FRANCISCO QUEIROZ como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 5 anos de reclusão e ao pagamento de 500 dias multa, calculados pelo mínimo legal, em regime inicial FECHADO.

Sem direito a recurso em liberdade, visto que o réu respondeu a todo o processo preso cautelarmente e as circunstâncias que ensejaram a decretação da prisão preventiva ainda estão presentes, quanto mais diante de um decreto condenatório. Recomende-se o réu a prisão em que se encontra.

Determino a perda do dinheiro e demais bens eventualmente apreendidos em favor da União.

Por fim, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea "a" da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003, suspensa a exigibilidade pela concessão da gratuidade judiciária.

P.R.I.C.

Limeira, 13 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA